

0001152-90.2022.8.26.0009

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Maria Cecilia Cesar Schiesari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... ação noticiando que foi vítima de roubo e teve subtraído seu cartão de débito e crédito mantido junto ao réu, sendo coagido a fornecer a sua senha. Postulou a restituição dos valores relativos às transações que não efetuou, bem como ser indenizado pelos morais suportados.

Em contestação, o réu pugnou pela improcedência do pedido.

A pretensão deduzida comporta acolhimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IX - Vila Prudente

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Sapopemba, 3740, São Paulo-SP - cep 03345-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001152-90.2022.8.26.0009 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001152-90.2022.8.26.0009

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Mário Leme de Medeiros

Requerido:

Banco C6 S. A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecilia Cesar Schiesari

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95, fundamento e decido.

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

O autor ajuizou a presente ação noticiando que foi vítima de roubo e teve subtraído seu cartão de débito e crédito mantido junto ao réu, sendo coagido a fornecer a sua senha. Postulou a restituição dos valores relativos às transações que não efetuou, bem como ser indenizado pelos morais suportados.

Em contestação, o réu pugnou pela improcedência do pedido.

A pretensão deduzida comporta acolhimento parcial.

Tratando-se de relação de consumo, de rigor a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.

Relatou o autor ter sido vítima de roubo, sendo coagido a entregar seu cartão de débito e crédito juntamente com sua senha.

Afirmou que os ladrões efetuaram compras utilizando seu cartão, fato que levou ao conhecimento da Autoridade Policial, que fez lavrar o boletim de ocorrência (fls.09/10).

Noticiou ter entrado em contato com o réu, a fim de que as transações fossem canceladas, sem êxito.

O réu, por seu turno, sustentou genericamente que as despesas foram realizadas mediante cartão com chip e senha, sendo de inteira responsabilidade do cliente o seu uso e guarda, de molde a configurar culpa exclusiva de terceiro como causa de exclusão de responsabilidade do fornecedor, inexistindo conduta ilícita hábil a ensejar reparação.

Contudo, não apresentou um único elemento de prova hábil a infirmar as alegações do autor e comprovar as suas próprias, no sentido de que prestou os serviços a que se obrigou de forma adequada e eficiente.

Na relação de consumo, o legislador prevê que os serviços oferecidos ao consumidor devem ter padrão adequado de segurança e, diante disso, poder-se-ia argumentar que o fornecimento do cartão com chip, por compreender tecnologia até o presente momento supostamente não passível de clonagem, atenderia àquele princípio.

Contudo, para uso desse cartão, o consumidor deve apresentá-lo para ser inserido em uma leitora e, em seguida, digitar uma senha – ou seja, a forma de seu uso não envolve apenas tecnologia, mas também ação da pessoa que o porta, que pode ser facilmente manipulada em situações de ataque.

No presente caso, mediante o roubo do cartão e a coação do autor, foi possível obter informação sobre sua senha e outros dados bancários.

Não é razoável que apenas o consumidor responda pelas consequências do crime que o vitimou, na medida em que o crime é facilitado pela falha na segurança do sistema de uso do cartão.

Conclui-se que os interesses dos consumidores não estão sendo devidamente protegidos diante da necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico.

Vale dizer: para facilitar as transações financeiras, simplificam-se os métodos de segurança, reduzindo-os ao plástico com senha, quando outros métodos, mais caros e mais lentos, poderiam garantir aquela segurança.

Portanto, a questão da segurança não se resume ao fornecimento do cartão com chip e da senha para sua utilização.

Esse sistema tem se mostrado inseguro no seu funcionamento, de modo que visa a simplificação das transações bancárias e o aumento dos lucros dos fornecedores em detrimento do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

De se notar que não se afigura razoável que a aprovação das transações impugnadas pelo autor tenha ocorrido sem ressalva, considerando que elas foram realizadas em tão curto espaço de tempo e em valores muito mais altos do que os costumeiramente gastos pelo autor.

Evidente, pois, a responsabilidade do réu pelo ocorrido, não havendo falar-se em nenhuma causa excludente, primeiro, porque não é caso de responsabilidade exclusiva do consumidor, uma vez que não foi demonstrada, e nem de terceiro, porque tal não afastaria a responsabilidade do réu.

Tampouco há falar-se em inexistência de falha na prestação de serviços, pois a fraude perpetrada por terceiro não desonera o réu de responsabilidade, sabido que exerce atividade de risco, com a qual auferir lucros expressivos. E o risco de sua atividade faz parte de seus negócios, não tendo o menor cabimento pretender se exonerar perante o consumidor, seu cliente.

Nessas condições, tendo em vista o risco do negócio assumido pelo réu, de rigor a restituição dos débitos comprovadamente contraídos mediante fraude, no valor de R\$2.530,00 (fls.11/13).

No tocante aos afirmados danos morais, tem-se que a situação relatada configura os seus requisitos, tendo em vista a sensação de vulnerabilidade experimentada pelo autor, em razão da falha na prestação dos serviços oferecidos pelo réu.

Considerando as peculiaridades do caso em exame, fixo a indenização devida em R\$4.000,00, quantia razoável para amenizar os transtornos suportados pelo autor, sem configurar causa de enriquecimento indevido e, por outro lado, para incentivar o réu a adotar práticas operacionais mais eficientes e seguras, de modo a evitar causar prejuízos e transtornos a seus clientes e a terceiros.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por Mário Leme de Medeiros em face de Banco C6 S. A., com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R\$2.530,00, corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso (dezembro/2020) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como a quantia de R\$4.000,00, corrigida na forma da Súmula 362 do Eg. STJ e acrescida de juros moratórios legais de 1% ao mês a partir desta decisão.

Sem sucumbência, por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias (úteis) e, necessariamente, por advogado (art. 41, §2º, Lei 9.099/95), o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, em 48 horas a contar da interposição, sem nova intimação, que corresponderá (salvo concessão dos benefícios da justiça gratuita), sob pena de deserção:

- a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs;
- b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório;
- c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc).

Saliento ainda que o preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

P.R.I.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA